

Villa Carlos Paz, 10 de mayo de 2017

**A la Señora Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Alejandra Roldán
S / D:**

Ref. DICTAMEN N°03/2017
“Revisión de la ordenanza N° 4021, Art. 4.1.12”

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente adjuntamos el dictamen N°03 de 2017 referido a la revisión del artículo 4.1.12. de la Ordenanza N°4021 -PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA.

El mismo fue aprobado por mayoría de los presentes en las reuniones del 10 de marzo 2017 (Acta N° 290) y 31 de marzo (Acta N° 291). Asimismo se adjuntan las posiciones enviadas por escrito por cada una de las instituciones.

Quedamos a su disposición para explicar o ampliar la presente recomendación ante los concejales.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DICTÁMEN N°03/2017

CONSIDERACIONES:

La Ordenanza N° 6024 estableció la suspensión la aplicación del Artículo 4.1.12 de la Ordenanza N° 4021, fijando un plazo de 180 días para su revisión, plazo que ya se ha cumplido.

El Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) ha elaborado una propuesta de modificación de la normativa preexistente basada en los siguientes presupuestos:

- 1.-) La necesidad de adecuar el marco normativo existente para las figuras de concertación y compensación a partir de la evaluación de resultados de su aplicación desde su creación a la fecha y a fin de optimizar los procesos derivados de la puesta en vigencia de dichas figuras normativas.
- 2.-) La concertación y la compensación son figuras que deben propiciar la realización de proyectos urbanos que aporten al desarrollo armónico de la ciudad y que promuevan la incorporación de nuevos equipamientos innovadores a la ciudad, ampliando y mejorando a la vez el espacio público.
- 3.-) Las condiciones de ciudad turística, la calidad del diseño de los espacios urbanos, debe ser un valor agregado a promover en el desarrollo de los proyectos de arquitectura y paisajismo.
- 4.-) Es necesario garantizar la redistribución social de la plusvalía emergente de los procesos de concertación de emprendimientos de escala urbana, como así también equidad y transparencia en la determinación de cargos a cada una de las partes intervinientes.

PROPUESTA NORMATIVA:

Se propone una normativa que contenga en su redacción los siguientes conceptos:

PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN

Se entiende por Concertación al proceso por medio del cual el Municipio puede establecer condiciones edilicias especiales en proyectos, según la determinación que se establece en los subsiguientes artículos, imponiendo cargos compensatorios en los casos que correspondiera, todo ello con el objeto de posibilitar la realización de emprendimientos con impacto positivo en el desarrollo urbano de la ciudad que estén encuadrados en la presente reglamentación.

A ese fin establecer dos categorías de Concertación:

- 1) **Facultativa**, entendiendo por ello, aquella que se realiza a solicitud del emprendedor o del Estado en forma voluntaria, y de acuerdo a lo reglamentado en el Artículo 4.1.12.1

2) **Obligatoria**, entendiéndose por ello, aquella a la que el emprendedor debe forzosamente acogerse para llevar adelante su proyecto y de acuerdo a lo reglamentado en el Artículo 4.1.12.2.

4.1.12.1.- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN FACULTATIVA

A los fines de la aplicación del mecanismo de Concertación Facultativa se establecen tres categorías de Concertación:

- 1.-) Concertación por Interés Público.
- 2.-) Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura.
- 3.-) Concertación por cambio de norma, cuando ésta posibilita mayor ocupación que la norma precedente.

4.1.12.1.1.- CONCERTACIÓN POR INTERES PÚBLICO

Determinación del Interés Público:

La determinación de Interés Público de un proyecto al que se solicitara someter a proceso de concertación será establecida por Ordenanza, previo dictamen del CPUA.

Se denominan **proyectos de concertación por interés público** a aquellos que contribuyen a significar e identificar el espacio urbano y que meriten condiciones especiales edilicias. El desarrollo de estos proyectos deberá constituir un aporte al desarrollo urbano del sector donde se localicen.

Se entiende por proyectos de interés público aquellos que cumplen con una o varias de las siguientes condiciones:

- **Proyectos de interés turístico:** son aquellos proyectos que incluyen actividades-usos turísticos que la ciudad por su rol dominante desea promover, tales como: hoteles, espacios de recreación, deportes, teatros, espacios culturales, gastronómicos.
- **Proyectos de interés productivo:** son aquellos proyectos cuyo desarrollo representa un aporte a la base económica de la ciudad, como generador de empleo y desarrollo de actividades básicas.
- **Proyectos de interés social:** son todos aquellos proyectos que brindan servicios que dan respuestas a necesidades comunitarias de salud, educación, culturales, sociales y deportivas.
- **Proyectos de interés patrimonial:** son aquellos proyectos en predios donde se localizan edificaciones de valor patrimonial, cuya modificación o sustitución pueda significar la pérdida de los elementos referenciales que identifican la ciudad y su desarrollo. Tanto la preservación de estas edificaciones como el uso público-colectivo de las mismas debe ser concertado.

En todos los casos los proyectos deberán integrar la variable ambiental en la resolución tecnológica, funcional y formal de los mismos, brindando servicios ambientales y mitigando el impacto de la urbanización mediante: disminución de las emisiones de CO₂, empleo de energías renovables, reducción de la radiación de calor - efecto invernadero, incremento de la superficie de absorción, tratamiento con verde de las áreas no ocupadas, preservación de especies arbóreas, entre otros.

Los proyectos declarados de Interés Público y sujetos a concertación deberán estar localizados y cumplimentar las siguientes condiciones:

4.1.12.1.1.1.- LOCALIZACIÓN

Los proyectos sujetos a concertación por Interés Público podrán localizarse en todo el

ejido urbano; dependiendo de la zona los indicadores a concertar de acuerdo al Artículo 4.1.12.1.1.2. de la presente.

4.1.12.1.1.2.- CONDICIONES EDILICIAS A CONCERTAR:

En los proyectos de Interés Público a concertar ubicados en las **zonas AC, AIE, AIA y AIP**, podrán concertarse:

a.-) Dos Plantas más por sobre la altura máxima permitida para la zona. Estas dos plantas no podrán exceder los siete (7) metros de altura en más.

b.-) Usos del suelo, siempre que no se vulneren derechos de terceros por incompatibilidad funcional.

En el resto de la Ciudad podrán concertarse:

c.-) Aumento de FOS en hasta un 80% del establecido para la zona donde se localice el proyecto.

d.-) Usos del suelo, siempre que no se vulneren derechos de terceros por incompatibilidad funcional.

e) Retiros.

En el resto de la Ciudad no podrá concertarse mayor altura.

4.1.12.1.1.3.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.1. tendrán cargos compensatorios conforme lo establecido en el artículo 4.1.12.5.

4.1.12.1.2.- CONCERTACIÓN POR COMPENSACIÓN DE MENOR F.O.S. POR MAYOR ALTURA

Los proyectos que liberen superficie en Planta Baja, disminuyendo el FOS máximo obligatorio para la zona donde se localicen, podrán compensar esta superficie liberada en más, destinando una superficie equivalente a superficie cubierta sobre la altura máxima permitida para la zona, destinando este espacio libre en Planta Baja a espacio de uso público parquizado integrado a la vereda, con visibilidad desde ésta. Se tendrá especial atención al espacio de uso público resultante: calidad y cantidad, así como su vinculación con el entorno y las veredas y/o calles existentes.

Los proyectos sujetos a compensación de FOS por altura deberán cumplimentar con las siguientes condiciones en relación con la localización, superficie liberada, superficie cubierta, altura y retiros y cargos compensatorios:

4.1.12.1.2.1.- LOCALIZACIÓN

Los proyectos sujetos a concertación por compensación de menor FOS por mayor altura podrán localizarse en las zonas AC y Áreas Especiales en el AC

4.1.12.1.2.2.- SUPERFICIE LIBRE EN PLANTA BAJA

En la superficie libre de Planta Baja compensada y destinada a parque está prohibido realizar construcciones que incrementen el FOS resultante de la compensación.

Esta prohibición deberá constar en carátula de plano a aprobar por parte de la Dirección de Obras Privadas con la siguiente leyenda: "Proyecto sujeto a Concertación por compensación de menor FOS por mayor altura –Los abajo firmantes declaran conocer que no se podrá afectar el edificio a futuras ampliaciones de ninguna naturaleza, siendo la infracción en este sentido causal de las sanciones establecidas en el Código de Faltas Municipal "La referida leyenda deberá ser rubricada por el Propietario y el Profesional actuante.-

4.1.12.1.2.3.-SUPERFICIE CUBIERTA MÁXIMA

Los proyectos no podrán superar la máxima superficie cubierta resultante de la aplicación de todos los factores de ocupación vigentes para la zona donde se localice (F.O.S. patios mínimos, perfiles de la edificación).

4.1.12.1.2.4.- ALTURA MÁXIMA:

Los proyectos no podrán superar en más Siete (7) metros o dos Plantas, la altura máxima permitida para la zona donde se localicen. En las dos plantas en más a ubicarse sobre la altura máxima permitida para la zona no será exigible el escalonamiento a 45°. El último piso de uso común deberá estar escalonado a 45° de frente y fondo y ocupar hasta el 50% de la superficie de la planta del último piso.

4.1.12.1.2.5.- DE LOS RETIROS:

Los proyectos que se sometan a compensación de menor F.O.S. por mayor altura de la edificación, deberán destinar el espacio libre en Planta Baja a retiros de frente mínimos de 6 metros pudiendo liberar una o ambas medianeras con un mínimo de seis (6) metros de retiro a las mismas. Los retiros de contrafrente se determinan por Art. 9.2 y 9.3.-

4.1.12.1.2.6.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.2. no tendrán cargos compensatorios

4.1.12.1.3.- EDIFICIOS EXISTENTES AFECTADOS POR CAMBIO DE ZONA:

Podrán estar sujetos a concertación, los edificios ya construidos que, por cambio de normativa, se vieran afectados por factores que permitan aumentar la altura o el FOS de los mismos.- En el caso de construcciones en las que, condiciones edilicias preexistentes impidan por cuestiones estructurales consolidar perfiles escalonados y/o por cuestiones funcionales aumentar la dotación de cocheras, se podrán concertar condiciones especiales para la adecuación edilicia siempre que dichas adecuaciones no supongan un perjuicio para terceros y/o impactos negativos en el entorno construido.

4.1.12.1.3.1.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.3., no tendrán cargos compensatorios adicionales.

4.1.12.2- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN OBLIGATORIA

Deberán ser sometidos a los mecanismos de concertación obligatoria entre Estado municipal-propietarios, aquellos proyectos de unión, subdivisión, ampliación o refacción de construcciones, movimientos de suelos y/o deforestación que afecte a las parcelas que reúnan las siguientes condiciones:

- a).-Los localizados en las Áreas de Interés Ambiental (AIA) Ord. 5344.
- b).-Los alcanzados por la Ordenanza de Áreas de Interés Ambiental y Patrimonial (AIA y AIP) Ord. N° 6151.
- c).-Los localizados en Áreas de Interés Estratégico a determinarse por Ordenanza específica.

4.1.12.3.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.2 tendrán cargos compensatorios según art. 4.1.12.5.

4.1.12.4 -APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

En todos los casos establecidos en los Artículos 4.1.12.1.1 y 4.1.12.1.3. la autorización para la aprobación de los proyectos será otorgada por el Concejo de Representantes

mediante Ordenanza, previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental. En caso de aprobarse, la Ordenanza habilitará a la Dirección de Obras Privadas del Municipio a proceder a la aprobación de planos cumplimentado las disposiciones del Artículo 8º de este Código y los contenidos de la Ordenanza de autorización.

En todos los casos establecidos en el Artículo 4.1.12.1.2. el trámite de aprobación de proyectos se gestionará por ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro debiendo contar con dictamen previo de CPUTA .-

4.1.12.5.-CARGOS POR CONCERTACIÓN

La Ordenanza que autorice la concertación, determinará normas edilicias especiales que rijan sobre estas parcelas preservando los intereses públicos (resguardo ambiental colectivo) y los privados (ejercicio del derecho de propiedad) y establecerá, si correspondiera los cargos compensatorios a cargo del propietario o del Estado Municipal. Dichos cargos deberán estar constituidos por:

1.-) Un aporte económico a ser afectado a la adquisición de terrenos de dominio privado en laderas comprendidas en zona AP1.

2.-) Otros bienes y/o servicios de Interés Público a ceder por parte del propietario al Estado Municipal o de éste a aquel y guardarán relación con el beneficio acordado a aquel o logrado para el propio Estado y a determinar por el Concejo de Representantes.

A fin de determinar la equivalencia económica de los cargos, el Municipio deberá contar con la tasación de la superficie en más a construir en el proyecto a concertar como así también en Monto de Obra de la inversión que se establezca como cargo.

En ningún caso la inversión en equipamiento u otro bien o servicio, realizada como cargo por la concertación podrá ser inferior al 30% del beneficio otorgado al inversor, entendiéndose éste como la plusvalía resultante de la mayor superficie concertada.

Resumen de la propuesta de ADARSA para ordenanza de concertación-compensación

1. Concertación Obligatoria, acordamos con lo propuesto por la Unidad Técnica.
2. Concertación Facultativa
 - a. Por *Interés Público*: para zona AC3, dos pisos más; para zonas AC2 y AC1, un piso más. En el resto de la ciudad, se permitirá incrementar hasta un máximo de 0,70 al FOS. Sólo acordamos un piso más, fuera del las zonas AC, en el caso que se trate de escuelas, centro de salud y hoteles.
 - b. *Compensación de < FOS por >alt.*. Ya está la ordenanza. No creemos que se deba modificar ni añadir nada.
 - c. *Cambio de norma*: Acordamos.

Por Interés Público entendemos lo escrito en el documento enviado para ser tratado en la reunión del 10 de junio y que transcribimos:

4.1.12.1.1.: CONCERTACIÓN POR INTERES PÚBLICO **Determinación del Interés Público**

La determinación de Interés Público de un proyecto al que se solicitara someter a proceso de concertación será establecido por Ordenanza previo dictamen del CPUA.-

Se denomina proyectos por concertación a los proyectos de interés público que contribuyen a significar e identificar el espacio urbano y que meriten condiciones especiales edilicias. El desarrollo de estos proyectos deberá constituir un aporte al desarrollo urbano del sector donde se localicen.

Se entiende por proyectos de interés público aquellos que cumplen con una o varias de las siguientes condiciones:

- **Proyectos de interés turístico:** son aquellos proyectos que incluyen actividades-usos turísticos que la ciudad por su rol dominante desea promover, tales como hoteles, espacios de recreación, deportes, teatros, espacios culturales, gastronómicos.-
- **Proyectos de interés productivo:** son aquellos proyectos cuyo desarrollo representa un aporte a la base económica de la ciudad, como generador de empleo y desarrollo de actividades básicas.
- **Proyectos de interés social:** son todos aquellos proyectos que brindan servicios que den respuestas a necesidades comunitarias de salud, educación, culturales, sociales y deportivas.
- **Proyectos de interés patrimonial:** son aquellos proyectos en predios donde se localizan edificaciones de valor patrimonial, cuya modificación o sustitución, pueda significar la pérdida de los elementos

referenciales que identifican la ciudad y su desarrollo. Tanto la preservación de estas edificaciones como el uso público- colectivo de las mismas debe ser concertado.

En todos los casos los proyectos deberán integrar la variable ambiental en la resolución tecnológica, funcional y formal de los mismos, brindando servicios ambientales y mitigando el impacto de la urbanización mediante: disminución de los emisiones de CO2, empleo de energías renovables, reducción de la radiación de calor- efecto invernadero, incremento de la superficie de absorción, tratamiento con verde de las áreas no ocupadas, preservación de especies arbóreas, entre otros.

Además, en la última reunión acordamos un piso más para hoteles, en una ordenanza por fuera de la concertación. Sin embargo al final de la reunión, al tratar la concertación, quedó en claro que los hoteles, gozando de un piso más por ordenanza pueden concertar por más altura.

Recuerden que al principio de la reunión solicité que se incorpore el tema de los hoteles dentro de la concertación y no como tema aparte.

Entonces, los hoteles tendrán más altura o por su ordenanza o por concertación. No sumamos.

C. E.P.I.A. En cuanto a Concertación y Compensación solicitado por el C.P.U.A

Considera que la **concertación** es una excepción, y como tales, están prohibidas por la Carta Orgánica. Solo acuerdan con la **concertación obligatoria** para los casos de Interés Patrimonial, edificios de Interés Público y de área de Interés Ambiental. Proponen que se establezca un protocolo para las mismas. (Se verifique el impacto sobre el ambiente, sobre los servicios, sobre la red vial.)

Sobre la **compensación** por menor FOS por mayor altura, solo para la AC3.

Ya se consensuaron densidades, alturas y F.O.S en la ciudad, que queden y que se procure respetar al máximo estos acuerdos.

Arq. Margonari Ana María
Representante de C.E.P.I.A

Tema Compensación CA-R6

La Postura del Colegio de Arquitectos se basó siempre en la posibilidad de compensar en toda la Ciudad.

El beneficio se logra para ambas partes intervinientes, por un lado permite liberar FOS y generar mayores Espacios Verdes en el terreno del Privado, y por otro lado con este modo se desarrollan y diseñan las 5 Fachadas de un Edificio permitiéndole crecer en altura e incluso tener mejores visuales con una mayor altura respecto del perfil urbano general de la zona.

Los beneficios en relación al producto terminado son totalmente superadores por donde se observe.... Mejora la ventilación de las unidades funcionales, genera alternativas en el diseño a partir de manejar volúmenes más esbeltos, mejora la escala edilicia en función de la relación con el propio sitio y se rompe con la imagen actual de un volumen chato, macizo y compacto que sumados a los edificios colindantes impiden de manera absoluta las visuales hacia el paisaje circundante.

Este tipo de edificios de manera x compensación genera además de una diversidad en cuanto al diseño...la posibilidad fundamental de obtener esas ventanas hacia el paisaje natural que actualmente se ha perdido con la norma existente entre los edificios.

Hoy solo vemos en la norma un macizamiento del perfil edilicio que se contrapone justamente con uno de los objetivos que se mencionan constantemente que son las visuales hacia paisaje natural.

Entendemos que mantener la posibilidad de compensar en todas las áreas es totalmente una propuesta superadora en términos de diseño arquitectónico, en su aspecto formal como funcional. Ya existen ejemplos para su análisis y comparación donde se puede corroborar lo mencionado.

Este mismo fundamento proponemos aplicar hacia los Corredores que nuevamente se han puesto en dudas su inclusión en la propuesta de la futura norma.

Posición planteada en reunión:

- Acuerdan con la concertación.
- Diferenciar de acuerdo a la escala de los proyectos.
- Establecer un protocolo claro de concertación con tiempos acotados.